

감사결과처분요구서

일련번호	13	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	△△△△△ (△△△△△)	처분요구일자	2021. . .	회신기일	처분요구일로부터 12개월내

△△△△△

(행정상 권고)

제 목 고객응대근로자 보호조치 세부 지원방안 마련 필요

관 계 기 관 △△△△△

내 용

1. 업무처리기준

- 『산업안전보건법 시행령』 (이하“시행령”)제41조에 따르면 고객응대근로자 보호를 위해 법 제41조제2항에서 마련한 업무의 일시적 중단 또는 전환, 휴게시간의 연장, 법률지원 등 대통령령으로 정하는 필요한 조치를 하도록 함
- 공단 「안전보건관리규칙」 제18조에 따르면 공단은 고객응대근로자에 대하여 고객의 폭언, 폭행, 그 밖에 적정 범위를 벗어난 신체적·정신적 고통을 유발하는 행위로 인한 건강장해를 예방하기 위하여 필요한 조치를 하며, 고객의 폭언 등으로 인하여 고객응대직원에게 건강장해가 발생하거나 발생할 현저한 우려가 있는 경우에는 업무의 일시적 중단 또는 전환, 휴게시간의 연장 등 조치하고 고객응대근로자의 요구를 이유로 불리한 처우를 금하도록 함

2. 현황 및 지적내용

- 2018.10.18.자로 시행된 시행령 제25조의7에 따르면 사업주는 고객의 폭언 등으로 인하여 고객 응대업무에 종사하는 근로자에게 건강장해가 발생하거나 발생할 현저한 우려가 있는 경우에는 업무의 일시적 중단 또는 전환 등

의 조치를 하도록 하는 등의 내용으로 고객응대업무에 종사하는 근로자에게 고객의 폭언 등으로 인한 건강장해 발생 또는 그 우려가 있는 경우에 필요한 조치를 하지 아니하는 사업주에게 최고 1천만원의 과태료를 부과하도록 함

- 이에 따라 공단은 대국민 접점 업무를 수행하고 있는 기관의 특성을 반영하여 2018.12.19. 「안전보건관리규칙」에 고객응대 직원업무 종사자를 보호하는 내용을 골자로 한「고객의 폭언 등으로 인한 건강 장해 예방조치」조항을 신설 하였음
- 공단 「안전보건관리규칙」은 시행령에서 정한 세부적인 지원 방안을 근거로 공단 특성을 반영한 세부 지원방안을 마련하여 고객을 응대하는 공단 직원들이 피해를 받을 경우 실질적인 지원이 가능 하도록 지원 방안에 대한 제도개선이 필요함

3. 조치할 사항

- 행정상 권고 (장기조치: 12개월 이내) 【△△△△△】

실질적인 직원 지원이 가능하도록 『산업안전보건법 시행령』 41조에 따른 세부 지원방안을 공단 관련 규정에 반영·시행